



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE

così composta:

Dott. Giuseppe Lo Sinno	Presidente
Dott. ^{ssa} Carla Santese	Consigliere
Dott. Pierluigi De Nardis	Consigliere Relatore

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al **numero 5628** del **ruolo generale** degli affari contenziosi dell'**anno 2016**, trattenuta in decisione all'udienza del giorno **16/11/2021**, vertente

TRA

Part *Parte_2* (**P.I.** *P.IVA_1*) domiciliata presso lo studio dell'Avv. LIVI MAURO (c.f. *C.F._1*), che la rappresenta e difende

APPELLANTE

e

Controparte_1 (c.f. *P.IVA_2*) rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Vincenzo Virgallita (c.f. *C.F._2*);

APPELLATA

OGGETTO: appello contro la sentenza n. 14872/2016 emessa dal Tribunale di Roma in data 21/07/2016.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n.21612/2013 reso dal Tribunale di Roma, Ve *Parte_2* ha convenuto in giudizio il Consorzio appellato innanzi al Tribunale di Roma per sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, accertato il credito*

della VE. *Pt_2* nei confronti del *Controparte_1* nella misura di € 16.057,26 e detratto lo stesso dalla maggior somma richiesta, dichiarare nullo e privo di effetto il Decreto Ingiuntivo n.21612/13 – RG 58478/13 emesso dal Tribunale nei confronti della VE. *Pt_2* per tutte le motivazioni meglio indicate in premessa. Voglia altresì in accoglimento della spiegata riconvenzionale condannare il *Controparte_1* al pagamento della somma di € 4000,00 o di quella maggiore o minore accertata. Con condanna del *Controparte_1* al pagamento delle spese di lite”.

Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio il *CP_1* rassegnando, a sua volta, le seguenti conclusioni: “Piaccia all’Ill.mo Tribunale Civile di Roma, previi i necessari accertamenti e declaratorie: A) in via preliminare a1) concedere l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n.21612 emesso dal medesimo Tribunale Civile di Roma in data 14/10/2013; a2) in via di subordine, concedere l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo n.21612 emesso dal medesimo Tribunale Civile di Roma in data 14/10/2013, limitatamente alla somma di € 17.601,91; a3) in via di ulteriore subordine, ex art. 186 ter, 633 primo comma n.1 e secondo comma e 634 cpc ingiungere a *Parte_3* i pagare al *CP_1* *CP_1* l’importo di € 17.601,91; B) dichiarare inammissibile e/o improcedibile e, comunque, rigettare, poiché infondata in fatto e diritto, l’opposizione proposta dalla *Parte_3* giusta l’atto di citazione notificato in data 10/12/2013, avverso il decreto ingiuntivo n.21612 emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 14/10/2013; C) con vittoria dei compensi oltre spese generali, CPA e IVA e delle spese del presente procedimento e con sentenza provvisoriamente esecutiva”.

Il giudizio è stato definito con la sentenza ora impugnata pronunciata ex articolo 281 sexies c.p.c. con cui il Tribunale ha dichiarato:

“1) accoglie l’opposizione per quanto di ragione; 2) revoca il decreto ingiuntivo opposto; 3) condanna la parte opponente al pagamento della somma residua di € 19.171,45, oltre interessi dalla data della domanda al saldo; 4) Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 300,00 per spese oltre

contributo unificato ed € 4.800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50% per spese generali; 5) pone a carico solidale le spese della CTU”.

Con atto di appello ritualmente notificato *Parte_3* ha impugnato la sentenza ed ha convenuto il *CP_1* appellato dinanzi questa Corte d'Appello, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

*“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello in riforma dell'impugnata sentenza in via principale, previa sospensione dell'esecutorietà della sentenza, accertato il credito della ^{Part} Pt_2 nei confronti del *CP_1* nella misura di € 16.057,26 compensare totalmente lo stesso con la somma dovuta con condanna del *CP_1* stesso alla restituzione della somma di € 4.000,00 pagata in eccedenza in virtù della eccepita prescrizione. In via subordinata accertare il credito di cui sopra oltre a quello consequenziale della intervenuta prescrizione a favore della ^{Part} Pt_2 nei confronti del [...] *CP_1* nella misura che si riterrà di giustizia compensando totalmente o parzialmente lo stesso con quanto dovuto. In via ulteriormente gradata nel denegato caso di non accoglimento delle suesposte conclusioni, voglia l'Ecc.ma Corte ridurre la somma effettivamente dovuta dalla *Parte_3* nella misura di € 16.057,26 o quella ritenuta di giustizia”.*

In data 15 dicembre 2016, si è costituito in giudizio il *CP_1* chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“Piaccia all'Eccellentissima Corte d'Appello di Roma adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,*

-in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;

-nel merito, dichiarare inammissibile e, in ogni caso, rigettare l'appello per i motivi esposti n parte narrativa con integrale conferma della sentenza numero 84122/13 emessa dal Tribunale di Roma;

-in ogni caso, con condanna di ^{Part} Parte_2 al pagamento dei compensi, delle spese degli oneri afferenti anche al presente grado di giudizio”.

Con provvedimento del 2 novembre 2021, è stata disposta la trattazione dell'udienza *de qua* mediante il deposito di note scritte.

All'udienza del 16 novembre 2021, tenutasi nelle forme surriferite, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie conclusionali di replica.

All'esito si osserva:

con il primo motivo si denuncia l'errore di calcolo di € 35.228,71 compiuto dal Tribunale laddove questi ha sottratto dalla somma ingiunta euro 16.057,26 anziché € 19.171,45 invertendo l'ordine di queste due cifre così, appunto, da giungere a ritenere dovuta la somma di € 19.171,45 anziché quella, corretta, di € 16.057,26.

L'appellata nulla ha eccepito sul punto, convenendo circa la ricorrenza di un errore materiale, ed ha, comunque, dichiarato di aver agito esecutivamente per la corretta cifra di euro 16.057,26 circostanza riguardo la quale l'appellante nulla ha obiettato .

Può procedersi, pertanto, alla richiesta correzione.

Con il secondo motivo si denuncia l'errata e falsa applicazione dell'art. 2948 c.c..

Sostiene la appellante che il presunto, avverso, credito sarebbe prescritto poiché i contributi richiesti afferiscono all'anno 2007 mentre il decreto di ingiunzione sarebbe stato richiesto ed ottenuto nel 2013 e, quindi, oltre il termine prescrizione di cinque anni cui all'art. 2948 c.c..

La tesi non è condivisibile.

Infatti lo statuto sociale del CP_1 fa richiamo all'art. 63 disp. Att. C.c., stabilendo che per la riscossione dei contributi il consorzio in analogia all'articolo 63 disposizioni di attuazione del codice civile, può agire chiedendo alla competente autorità giudiziaria un decreto ingiuntivo sulla base del verbale di assemblea di approvazione di bilancio preventivo, del conto consuntivo, nonché del verbale di consiglio di amministrazione di determinazione della ripartizione dei tempi di esigibilità

Tale procedura è stata rispettata dall'appellante che ha proceduto a richiedere l'ingiunzione solo all'esito dell'approvazione del rendiconto e della ripartizione delle spese, avvenuta nella seduta del 15 giugno 2012,

data da cui, quindi, far partire il decorrere della prescrizione in ossequio al dettato di cui all'art. 2935 c.c..

Essendo l'ingiunzione stata richiesta, come sopra ricordato, nel 2013 la prescrizione quinquennale non si è compiuta.

Con il terzo motivo si denuncia l'errata e falsa applicazione dell'art. 1241 e segg. C.c..

Sostiene la *Parte_3* che erroneamente il primo giudice avrebbe rifiutato di operare la compensazione giudiziale tra il credito dell'appellata e quello della appellante quest'ultimo costituito dai costi di "spostamento" della rete fognaria e delle conduttore elettriche realizzate dal *CP_1* poichè avrebbero interferito con la costruzione che doveva realizzare la

Parte_3

Il motivo è infondato.

Oltre, infatti, alla non omogeneità dei crediti la somma pretesa dalla *Parte_3* non è nemmeno certa atteso che neanche il CTU è stato in grado di quantificarne compiutamente gli oneri affrontati dall'appellante.

Ciò comporta la non sussistenza del requisito costituente il presupposto per l'applicazione dell'art. 1243 c.c, terzo comma, invocato dall'appellante, ovvero la facile e pronta liquidazione del controcredito invocato.

Per di più non è stato fatto riferimento ad alcun preventivo e, men che meno, a fatture pagate per la realizzazione dei lavori di cui si chiede il ristoro.

In vero la compensazione giudiziale è ammessa nella sola ipotesi in cui il credito opposto sia, oltrechè esigibile ed omogeneo al controcredito, di facile e pronta liquidazione, con la conseguenza che la mancanza di tale condizione, che si verifica non soltanto quando il credito non sia certo nel suo ammontare, ma anche qualora ne risulti contestata l'esistenza, sì che il relativo accertamento necessiti di una lunga istruttoria, peraltro, nel caso di specie, svolta senza risultati utili per l'appellante anche a seguito di CTU, come sopra ricordato, obbliga il giudice a disattendere la relativa eccezione (Cass. civ. Sez. III, 25/09/2000, n. 12664).

Da ultimo forti dubbi sussistono circa la colpa del CP_1 apparendo inverosimile che le opere “spostate” siano state realizzate alla completa insaputa della società appellante attesa la loro totale apparenza ed evidenza.

Con il quarto motivo si denuncia la pretesa violazione dell’art. 1134 c.c..

Si afferma che, nel caso di specie, non troverebbero operatività le norme in materia di condominio applicate dal Tribunale.

La tesi trova fondamento, secondo l’esposizione dell’appellante, nella circostanza che le opere consortili sarebbero state realizzate su proprietà esclusiva dell’appellante e, quindi, illegittime.

Osserva la Corte che le opere in argomento sono pacificamente di proprietà del CP_1 appellato ed è altrettanto pacifico che l’appellante fa parte del CP_1 medesimo.

Da ciò ne discende che in materia di controversie che si instaurano tra i consorzi costituiti su base reale tra i proprietari di immobili per la gestione delle parti e dei servizi comuni, va tenuto presente che, se anche tali consorzi sono assimilabili ai condomini, tuttavia, la loro natura tipica di associazioni non riconosciute, costituite e rette sulla base pattizia dello statuto comporta che le norme dello statuto vincolino tutti i consorziati ed assumono rilievo preminente per la regolamentazione della vita del CP_1, i rapporti tra i consorziati e tra questi e l’associazione (Cass. civ. Sez. II, 14/02/2005, n. 2960).

Alla luce di ciò deve ritenersi che, al di là dell’applicabilità delle norme previste in materia di condominio, sicuramente sono cogenti, tra i consorziati, le norme pattizie.

Nel caso di specie il Tribunale ha, correttamente, rilevato che lo statuto consortile stabilisce la necessità dell’autorizzazione al consorziato per realizzare opere a beneficio dell’intero CP_1, come quelle di specie, e che tale autorizzazione, viceversa, nel caso di specie difettava.

A ciò deve aggiungersi che l’avvenuta richiesta di autorizzazione non è stata allegata e tantomeno è stato palesato un rifiuto di rilascio.

Viene meno, quindi, il presupposto per pretendere il ristoro dei costi peraltro, come sopra ricordato, neanche correttamente individuati.

In definitiva l'appello va rigettato.

Le spese del grado, attesa la totale soccombenza dell'appellante, atteso che circa il denunciato errore materiale, di cui al primo motivo, l'appellata non ha fatto opposizione con ciò facendo venir meno la materia del contendere, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37, tenuto conto della natura documentale e del grado di complessità della lite, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà (contrastì giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti) e del valore dell'affare (*decisum*), delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.

Sebbene si sia pervenuti al rigetto dell'appello il presente giudizio non può ritenersi assimilabile ad un giudizio definito con totale rigetto dell'impugnazione alla luce della modifica operata con la parte che ha corretto la sentenza di primo grado.

Infatti, il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non-sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, 1° comma quater, tusg solo quando tali presupposti sussistono (Cass. civ., sez. un., 20-02-2020, n. 4315).

PER QUESTI MOTIVI

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Part Pt_2* nei confronti di *Controparte_1* contro la sentenza n. 14872/2016 emessa dal Tribunale di Roma in data 21/07/2016, ogni altra

conclusione disattesa, così provvede:

— corregge il dispositivo della appellata sentenza disponendo la condanna della VE. *Parte_2* al pagamento della somma di € 16.057,26 in favore di *Controparte_1*

- rigetta per il resto il proposto appello e condanna ^{Part} *Pt_2* al rimborso, in favore di *Controparte_1* delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.325,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma il giorno 27/05/2022.

Il Consigliere Estensore

Dott. Pierluigi De Nardis

Il Presidente

Dott. Giuseppe Lo Sinno